



DIREITO ADMINISTRATIVO - IDECAN - SUPERIOR

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6bcna>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/2902937

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 05: Comunicação e Design/2024

Direito Administrativo Municipal - Formas de Provimento (Servidores Municipais)

1) No tocante ao estágio probatório, o Artigo 20º da Lei Ordinária Nº 6.794/1990 – que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza – estabelece que:

- a) A apuração dos requisitos exigidos no estágio probatório deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor estagiário possa ser feita antes de findar o período do estágio.
- b) A vista de informação da chefia imediata do servidor, o órgão de pessoal emitirá manifestação oral concluindo a favor ou contra a confirmação do estagiário.
- c) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos.
- d) O chefe imediato do servidor sujeito a estágio probatório, trinta dias antes do término deste, informará ao órgão de pessoal sobre o servidor.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3032867

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo Municipal - Formas de Provimento (Servidores Municipais)

2) No serviço público estadual, Carlos Alberto, servidor público estadual, foi reconduzido pela Administração de forma totalmente legal.

Nesse caso, pode-se afirmar que

- a) Carlos Alberto não havia adquirido ainda a estabilidade no serviço público.
- b) Carlos Alberto já era servidor público estável no cargo para o qual retornou.
- c) a recondução implica na readaptação do servidor público ocupante do cargo para o qual Carlos Alberto foi designado.
- d) a recondução de Carlos Alberto implica na transferência e substituição de cargos públicos.
- e) Carlos Alberto deve ter estabilidade no cargo do qual foi reconduzido e no cargo para o qual retornou.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150583

IDECAN - APO (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo Municipal - Formas de Provimento (Servidores Municipais)

3) De acordo com o Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº 2.378/92), são formas de provimento de cargo público:

- I. Aproveitamento.
- II. Recondução.
- III. Reversão.
- IV. Regressão.
- V. Adaptação.

Estão corretos apenas os itens:

- a) I, III e V.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) III, IV e V.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150978

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo Municipal - Formas de Provimento (Servidores Municipais)

4) Na organização do serviço público, é possível afirmar que o aproveitamento

- a) é uma espécie de vacância do cargo público.
- b) decorre da extinção do emprego público.
- c) culmina na extinção da função pública.
- d) é uma forma de provimento de cargo público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/428066

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo Municipal - Vacância (Servidores Municipais)

5) Nos termos das formas gerais de provimento de cargo público, marque aquela que, por raciocínio lógico, promova a vacância simultânea de outro cargo público.

- a) Promoção.
- b) Nomeação.
- c) Reintegração.
- d) Aproveitamento.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2902941

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 05: Comunicação e Design/2024

Direito Administrativo Municipal - Direitos e Vantagens (Servidores Municipais)

6) Quanto ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) previsto aos servidores públicos do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), o Artigo 12º da Lei Complementar Municipal Nº 361/2023 determina que:

- a) O valor da hora de trabalho é calculado sobre a média dos últimos cinco salários do servidor.
- b) A jornada de trabalho fica estabelecida em sessenta horas semanais efetivamente trabalhadas.
- c) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á anualmente por progressão ou por promoção, utilizando-se os critérios de qualificação e tempo de serviço.
- d) Serão beneficiados com o desenvolvimento na carreira os servidores que tiverem incorrido em mais de cinco faltas não justificadas durante o período de doze meses que antecedem a promoção/progressão.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150587

IDECAN - APO (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo Municipal - Licenças, Afastamentos e Concessões (Servidores Municipais)

7) Maria das Dores, servidora pública municipal, foi informada, na repartição em que trabalhava, que seu cônjuge havia sofrido um acidente vascular cerebral, que acabou sendo fatal. Em virtude desse falecimento, é possível afirmar que a servidora poderá se ausentar do serviço por:

- a) 5 (cinco) dias úteis.
- b) 8 (oito) dias consecutivos.
- c) 5 (cinco) dias consecutivos.
- d) 2 (dois) dias

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150588

IDECAN - APO (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo Municipal - Licenças, Afastamentos e Concessões (Servidores Municipais)

8) Quando foi se aposentar, o servidor Jairo percebeu que havia gozado diversas licenças para tratamento da própria saúde, totalizando um período de 03 (três) anos de afastamento do exercício laboral. Nesse caso, é possível afirmar que:

- a) Apenas 02 (dois) anos desse período de licença médica pode ser considerado como de efetivo exercício no cargo público.
- b) A Administração Pública deve contabilizar os 03 (três) anos de licença médica como de efetivo exercício no cargo público.
- c) Ainda que Jairo tivesse se afastado por até 05 (cinco) anos para tratamento da própria saúde, tal período deveria ser contabilizado como de efetivo exercício no cargo público.
- d) Todo o período relativo às licenças médicas não é considerado como de efetivo exercício no cargo público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150590

IDECAN - APO (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Administrativo Municipal - Licenças, Afastamentos e Concessões (Servidores Municipais)

9) Acerca da licença para tratar de interesse particular, assinale a alternativa incorreta:

- a) A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.
- b) Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.
- c) A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.
- d) É possível a concessão da licença a servidores removidos, redistribuídos ou transferidos, independentemente do tempo de exercício.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/598734

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo Municipal - Licenças, Afastamentos e Concessões (Servidores Municipais)

10) Considere o seguinte caso: "servidor público do Estado do Rio Grande do Norte deseja o gozo de licença para tratamento de saúde pelo prazo 30 dias". Referido servidor:

- a) Será submetido à inspeção de junta médica oficial.
- b) Não se sujeitará à inspeção se apresentar atestado de médico público.
- c) Será submetido à inspeção por médico do setor de assistência do órgão de pessoal.
- d) Não se sujeitará à inspeção, sendo suficiente atestado de médico, mesmo que particular.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3411739

IDECAN - PAI (Pref Salvador)/Pref Salvador/Assistente Social/SMS/2024

Direito Administrativo Municipal - Regime Disciplinar (Servidores Municipais)

11) De acordo com a Lei Complementar nº 01, de 1991, que institui o Regime Jurídico único dos servidores públicos do município do Salvador, assinale a afirmativa que corresponde correta e respectivamente a um dos deveres **(I)** além do exercício das atribuições do cargo (art. 160) e a uma das proibições **(II)** do servidor público (art. 161).

- a) **(I)** Proceder com urbanidade, salvo em caso de ocorrência de insubordinação de subalternos; **(II)** Receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições, de modo que apenas serão permitidos ao servidor público o recebimento de brindes e presentes.
- b) **(I)** Não representar contra ilegalidade, abuso ou desvio de poder, resguardando a instituição, devendo-se, antes, proceder com sigilo interno; **(II)** Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição por mais de 2 (dois) dias úteis.
- c) **(I)** Cumprir, de modo irrestrito, as ordens superiores, aceitar de quaisquer a fé de documentos públicos apresentados; **(II)** Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, inclusive quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de cônjuge ou companheiro.
- d) **(I)** Levar diretamente ao conhecimento da autoridade policial as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao invés de dirigir-se aos superiores hierárquicos; **(II)** Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades e atos da administração pública, do mesmo modo, não serão aceitas críticas sob o ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado.
- e) **(I)** Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento funcional, a sua declaração de família; **(II)** Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, e nessa qualidade, transacionar com o Município.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/598735

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo Municipal - Regime Disciplinar (Servidores Municipais)

12) "Servidor Público do Estado do Rio Grande do Norte revela segredo do qual se apropriou em razão do cargo." Referido servidor estará sujeito à pena de:

- a) Demissão.
- b) Suspensão.
- c) Advertência.
- d) Destituição de cargo em comissão.

Gabarito: A